

Руководителю
Мосгосэкспертизы

Е.Г. Антиповой

125047, г. Москва,
ул. 2-я Брестская, д. 8

от «28» августа 2009 г. № 19-2-4-5687

Уважаемая Елена Георгиевна!

В соответствии с пунктом 7 протокола совещания № 97-ВП, состоявшегося 11 августа 2009 г. под председательством статс-секретаря - заместителя Министра В.А. Пучкова, направляю разъяснения по поставленным вопросам, касающимся реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич



А.А. Макеев
212-07-44



1

Приложение к письму ДНД МЧС России
от «28» августа 2009 г. № 19-2-4-5687

Разъяснения

по отдельным положениям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент).

1. Порядок определения случаев, когда дальнейшая эксплуатация зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара в каждой отдельной ситуации зависит от специфики противопожарной защиты конкретных объектов, включая комплекс запроектированных инженерно-технических и организационных мероприятий. Наличие угрозы жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара определяется судебными органами по представлению соответствующих материалов сотрудниками государственного пожарного надзора с учетом прилагаемых заключений пожарно-технических экспертиз.
2. Требования к обеспечению поселений и городских округов противопожарным водоснабжением регламентированы статьей 68 Технического регламента, а также таблицами 7-10 его Приложения. Причем, в таблице 7 установлены расходы на наружное пожаротушение для территории поселений. Требования же к конкретным объектам защиты следует принимать по таблицам 8-10 Приложения к Техническому регламенту.
3. В соответствии с частью 3 статьи 76 Технического регламента порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов установлен нормативным документом по пожарной безопасности - Сводом правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Информация о времени прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту вызова может быть получена от территориально органа МЧС России.
4. Требования пункта 3 части 1 статьи 80 Технического регламента предусматривают обеспечение доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в помещения объекта, прежде всего с помощью объемно-планировочных и конструктивных решений: путем устройства лифтов для транспортирования пожарных подразделений, незадымляемых лестничных клеток, систем противопожарной защиты и т.п. Подобные задачи также могут быть осуществлены как с привозных средств спасения (автолестницы, автоматические коленчатые подъемники и т.п.), устанавливаемых на

проездах и площадках для пожарной техники, так и иными доступными способами.

5. Часть 10 статьи 87 Технического регламента не ограничивает возможность использования имеющихся методик проведения огневых испытаний строительных конструкций. Нормативные документы по пожарной безопасности, разрабатываемые в развитие названной статьи, устанавливают расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания. На основании изложенного считаем, что в данном случае возможность использования результатов огневых испытаний, проведенных по существующим методикам, вполне допустима.

6. В соответствии с частью 3 статьи 6 Технического регламента при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (своды правил, национальные стандарты и т.п.) проведение оценки пожарного риска, в том числе каких-либо иных расчетов, не требуется.